



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/588/2021 ; 6/66/2022
מס' בקשה: 6/246/2026

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

מבקשים	1	מאיר יצחק
	2	מאיר שיר
	נגד	
משיבים	1	ממן שלמה
	2	ממן רחל
	באמצעות ב"כ: עו"ד אילן גלית	

החלטה

לפניי בקשה למחיקת הערה שנרשמה על דירת המבקשים, הערה שנועדה ליידע בדבר פסק דין שניתן בהליך שהתקיים בין הצדדים, שבמסגרתו חויבו המבקשים להרוס תוספת בנייה ולהשיב את הבית המשותף למצבו המקורי. המבקשים טוענים כי ביצעו את ההריסה הנדרשת, ועל כן יש להסיר את ההערה. מנגד, המשיבים טוענים כי המצב לא הושב לקדמותו המלאה, וכי הציות לפסק הדין היה חלקי.

הרקע לבקשה ותמצית טענות הצדדים

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב קהילת יעקב 58 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 31.1.2002 והמוכר כחלקה 36 בגוש 6187 (להלן - **הבית המשותף**).

2. המבקשים הם הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 1, המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן - **"המבקשים"**), ואילו המשיבים הם הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 2, המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן - **"המשיבים"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/588/2021 ; 6/66/2022
מס' בקשה: 6/246/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בין הצדדים התנהל הליך, שהסעד העיקרי שהתבקש בו עניינו סילוק יד. בתאריך 29.7.2024, ניתן פסק הדין (להלן "פסק הדין"), שבמסגרתו, נקבע, בין השאר כי על המבקשים: "להרוס על חשבונם את הבנייה שבוצעה על ידם בניגוד להיתר הבנייה, ובניגוד לתשריט הבית המשותף, באופן שבו הבית המשותף יחזור לקדמותו בהתאם לתשריט וזאת בתוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין..." (סעיף 100 לפסק הדין, ההדגשה כאן ולהבא, אינה במקור, מ"פ).

4. כן נקבע בפסק הדין כי: "הפעולות הדרושות לסילוק היד מהבנייה שביצעו הנתבעים (תת חלקה 1), יבוצעו עד למועד הקובע ועל חשבון הנתבעים בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו על ידי גורם מקצועי ומיומן בביצוע עבודות מעין אלו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי. העבודות יבוצעו בפיקוח מהנדס בנייה, אשר בתום ביצוע העבודות, יאשר בכתב את ביצוען" (סעיף 101 לפסק הדין).

5. כמו כן, בסעיף 105 לפסק הדין נקבע כי: "... ומכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיהם של הנתבעים, מר מאיר יצחק וגב' מאיר שיר, בגוש 6187 חלקה 36 תת חלקה 1. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות".

6. בבקשה שבכותרת, ביקשו המבקשים לבטל את ההערה שנרשמה על דירתם, בטענה שפסק הדין בוצע. לבקשתם צירפו המבקשים, הצהרה בחתימתם על היעדר חריגות בנייה, וכן חוות דעת מומחה, קונסטרוקטור ויועץ בטיחות לבניה (ד"ר דוד כהן). בחוות דעתו זו, אישר ד"ר כהן כי המבקשים "הרסו את תוספות הבניה הצמודות לדירותיהם הן בחזית הדרומית והן בחזית הצפונית מצ"ב תמונות" (להלן: "חוות דעת המבקשים").

7. בתגובתם, התנגדו המשיבים לבקשה, בטענה כי המבקשים לא קיימו את מלוא הוראות פסק הדין. נטען, בין השאר, שאף מהתמונות שצורפו על ידי המבקשים עצמם, עולה כי מצב הבית המשותף לא הושב לקדמותו. עוד טענו המשיבים, כי מהתמונות עולה שהקירות נותרו חשופים, ולא נבנו קירות חדשים. המשיבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/588/2021 ; 6/66/2022
מס' בקשה: 6/246/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוסיפו וציינו כי חוות דעת המבקשים היא חלקית, ואין בה קביעה מפורשת בדבר קיום הוראות פסק הדין, לרבות השבת המצב לקדמותו.

דיון והכרעה

8. כפי שצינתי בסעיף 104 לפסק הדין, תכליתו של סעיף 130 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 היא להבטיח את שימור המצב הקיים ולמנוע העמדת הצדדים בתובענה בפני עובדות מוגמרות [רע"א 8531/13 **חברת נחלת יהודה בע"מ נ' האוניברסיטה העברית בירושלים** (נבו 16.7.2014)].

9. בצד תכלית זו, קיימת תכלית נוספת, לא חשובה פחות, והיא יידוע צדדים שלישיים בדבר קיומו של הליך משפטי שעניינו זכות במקרקעין, לרבות קיומו של פסק דין. תכלית זו משרתת את עקרון הפומביות והשקיפות במרשם המקרקעין, ומאפשרת לצדדים שלישיים פוטנציאליים - כגון רוכשים או שוכרים - לדעת על קיומן של מחלוקות משפטיות או הכרעות שיפוטיות הנוגעות לנכס. בכך נמנעת הטעיה, מוגנת יציבותן של עסקאות במקרקעין, ונשמרת הוודאות המשפטית [ראו למשל ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה** (נבו 19.2.2012); כן ראו פסק דינה של כב' השופטת עידית ברקוביץ, בעניין ת"א (מחוזי ת"א) 54651-08-20 פ.א. **אריה פרידמן** (2006) **בע"מ נ' גולד סקיי סנטר לישנסקי בע"מ** (נבו 17.7.2024); פסק דינו המקיף של כב' השופט טל חבקין בעניין ת"א (שלום ת"א) 11787-06-24 **ליאור חשדי נ' אהוד הדר**, בפסקאות 23-34 (נבו 28.9.2025)].

10. ובמיושם לענייננו - עברתי בעיון על חוות דעת המבקשים, ועל התמונות שצורפו לה, ולא ניתן להסיק ממנה כי אכן פסק הדין קוים, במובן זה, שהמבקשים עמדו בהוראות סעיף 100 לפסק הדין אשר הורה למבקשים לא רק "להרוס על חשבונם את הבנייה שבוצעה על ידם". אלא לבצע זאת "באופן שבו הבית המשותף יחזור לקדמותו בהתאם לתשריט". אין זו דרישה טכנית גרידא, אלא מהותית, המבטיחה כי זכויותיהם של המשיבים לא ייפגעו.

11. אכן, חוות דעת המבקשים מציינת כי המבקשים "הרסו את תוספות הבניה הצמודות לדירותיהם הן בחזית הדרומית והן בחזית הצפונית". אולם, וזהו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/588/2021 ; 6/66/2022
מס' בקשה: 6/246/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העיקר, לא ניתן להסיק מחוות הדעת, ולו ברמז כי תוצאת ההריסה היא שהבית המשותף חזר לקדמותו בהתאם לתשריט. ההתייחסות היא להריסה גרידא, ולא לתוצאה הסופית הנדרשת - השבת המצב לקדמותו המלאה והמדויקת. היעדר התייחסות זו מעורר תהיות של ממש באשר למידת הציות המלאה להוראות פסק הדין.

12. למעשה, אף התמונות שצורפו לחוות הדעת, אשר אמורות היו לתמוך בטענת קיום פסק הדין, מעלות מסקנה הפוכה. די להביט בתמונה הראשונה שצורפה לחוות דעת המבקשים, כדי להיווכח כי הבית המשותף לא שב לקדמותו המלאה לאחר ביצוע ההריסה. התמונות, שהן בבחינת "אלף מילים", אינן מציגות מצב שבו הבית המשותף נראה כפי שהיה עובר לביצוע הבנייה הבלתי חוקית, או כפי שהוא מתואר בתשריט המקורי. הן חושפות פער בין ההריסה שבוצעה לבין השבת המצב לקדמותו, כפי שנדרש במפורש בפסק הדין.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/588/2021 ; 6/66/2022
מס' בקשה: 6/246/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(תמונה מתוך חוות דעת המבקשים)

13. על כן, אי אפשר לקבל את הטענה כי פסק הדין קיים במלואו. ומשכך אין בידי לקבל את בקשת המבקשים ולהסיר את ההערה. יובהר ויצוין כי כפי שנרשם בפסק הדין, ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות. ככל שהמבקשים יבצעו את מלוא פסק הדין, לרבות השבת המצב לקדמותו, יוכלו הם לשוב ולהגיש בקשה נוספת.

14. לפיכך, הבקשה נדחת. בשים לב להוראות תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, המבקשים ישלמו למשיבים, את הוצאות הבקשה, בסך כולל של 1,200 ₪, בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן ההחלטה, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ט"ו סיון תשפ"ו, 31 מאי 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה